

한국농어촌공사 감사

(개선) 요구

제 목 배수장 준공 후 사후관리 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 FF지사

조 치 부 서 RRRR처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 FF지사(이하 “FF지사” 라 한다)는 [표 1]과 같이 배수장 2개소, 배수로 29조 등의 건축을 주요 공정으로 하는 “**지구 배수개선사업” 을 시행하고 있다.

[표 1] FF지사 **지구 배수개선사업 개요

(단위: 천 원)

부서	사업명	총사업비	사업기간	구역면적 (수혜면적)	주요 공사
FF지사	**지구 배수개선사업	46,544,648	2019. 10. 01. ~2027.12.10.	1,266.3ha (684.3ha)	- 배수로 2조 - 배수로 29조, 배수문 11개소 등

자료: 부서 제출자료 및 전자문서 내용 재구성

2. 판단기준

「지방세법」 제2장 취득세 제6조(정의)에 따라 “건축물”은 건축물(이와 유사한 형태의 건축물 포함)과 토지에 정착하거나 지하 또는 다른 구조물에 설치하는 레저시설, 저장시설, 도크시설, 접안시설, 도관시설, 급수·배수시설, 에너지

공급시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설(이에 딸린 시설을 포함한다)로서 대통령령으로 정하는 것을 말하고,

같은 법 제20조(신고 및 납부)에 따르면 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날¹⁾부터 60일²⁾ 이내에 그 과세표준에 제11조(부동산 취득의 세율)부터 제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과)까지, 제13조의2(법인의 주택 취득 중 중과), 제13조의3(주택 수의 판단 범위), 제14조(조례에 따른 세율 조정) 및 제15조(세율의 특례)의 세율을 적용하여 산출한 세액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하고 납부하여야 하며,

같은 법 시행령 제20조(취득의 시기 등) 제6항에 따르면 건축물을 건축 또는 개수하여 취득하는 경우에는 사용승인서³⁾를 내주는 날(사용승인서를 내주기 전에 임시사용승인을 받은 경우에는 그 임시사용 승인일을 말하고, 사용승인서 또는 임시사용 승인서를 받을 수 없는 건축물의 경우에는 사실상 사용이 가능한 날을 말한다)과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 본다고 되어 있다.

따라서 ○○지역본부 FF지사는 배수장 등 건축물을 신축하여 취득 신고를 하고자 할 때 건축물 사용승인을 받은 날과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 하여 취득일로부터 60일 이내에 급수·배수시설의 공정까지 모두 포함하여 취득가액을 신고 후 취득세를 납부⁴⁾하여야 한다.

1) 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조 제1항에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역에 있는 토지를 취득하는 경우로서 같은 법 제11조에 따른 토지거래계약에 관한 허가를 받기 전에 거래대금을 완납한 경우에는 그 허가일이나 허가구역의 지정 해제일 또는 축소일을 말한다.

2) 무상취득(상속은 제외한다) 또는 증여자의 채무를 인수하는 부담부 증여로 인한 취득의 경우는 취득일이 속하는 달의 말일부터 3개월, 상속으로 인한 경우는 상속개시일이 속하는 달의 말일부터, 실종으로 인한 경우는 실종선고일이 속하는 달의 말일부터 각각 6개월(외국에 주소를 둔 상속인이 있는 경우에는 각각 9개월)

3) 「도시개발법」 제51조 제1항에 따른 준공검사 증명서, 「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제74조에 따른 준공인가증 및 그 밖에 건축 관계 법령에 따른 사용승인서에 준하는 서류를 포함한다.

4) 「지방세특례제한법」 제13조(한국농어촌공사의 농업 관련 사업에 대한 감면)에 따르면 2028. 12. 31.까지 한국농어촌공사가 「농어촌정비법」에 의하여 국가 또는 지방자치단체의 농업생산기반 정비계획에 따라 취득·소유하는 농업기반시설용 토지와 그 시설물에 대해서는 취득세의 100분의 50을 경감한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 FF지사에서는 “**지구 배수개선사업”을 시행하면서 배수장 2개소를 신축한바,

[표 2]와 같이 2025. 8. 1. **1배수장의 사용승인서⁵⁾를 교부받고, 2025. 8. 29. **2배수장의 사용승인서⁶⁾를 교부받았으므로 사용승인서를 받은 날로부터 60일 이내에 취득 신고 및 취득세 납부를 하여야 함에도 감사일 현재(2026. 3. 31.)까지 취득 신고 및 납부를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] FF지사 **1, 2배수장 건축 현황

(단위: m²)

부서	사업명	시설명	소재지	건축 면적	연면적	사용승인일
FF지사	**지구 배수개선사업	**1배수장	FF시 **동	81.9	81.9	2025. 08. 01.
		**2배수장	FF시 **동	81.9	81.9	2025. 08. 29.

자료: 부서 제출자료 및 전자문서 내용 재구성

그 결과 신축한 배수장의 취득 신고 및 취득세 납부 소홀에 따른 공사에 행정제재⁷⁾로 배수장의 원활한 가동에 지장이 있을 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

○○지역본부 FF지사는 배수장 신축 시 취득 신고 및 납부에 대한 업무 절차를 잘 알지 못함에 따른 업무 미흡이었다고 답변하면서, 감사 지적에 따라 20

5) FF시청 2020-주택과-신축신고-16호

6) FF시청 2020-주택과-신축신고-12호

7) 「지방세기본법」 제71조(지방세의 우선 징수)에 따라 지방자치단체의 징수금은 다른 공과금과 그 밖의 채권에 우선하고, 지방세의 체납은 「지방세기본법」 제55조(납부지연가산세)에 따른 가산세 부과 외에도 「지방세징수법」 제7조(관허사업의 제한)에 따라 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 사유 없이 납세자가 지방세를 체납하면 허가인가면허·등록 등의 신고·갱신 처리를 아니할 수 있으며, 허가 등을 받아 사업을 경영하는 자가 30만 원 이상의 체납액을 3회 이상 미납할 시 주무관청에 사업의 정지 또는 허가 등의 취소를 요구할 수 있다고 되어 있다. 뿐만 아니라 「지방세징수법」 제33조(압류)에 따라 납세자의 재산을 압류할 수 있고, 제71조(공매)에 따라 압류재산을 매각할 수 있다고 되어 있다.

26. 4. 2. 취득 신고 완료, 2026. 4. 9. FF시청에 취득세를 납부하였고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 개선 요구

사장(RRRR처장)은 양·배수장 등 건축물 신축 공정이 사업계획에 포함되는 경우, 사업계획 수립 시 「지방세법」 제6조 및 제20조에 따라 양·배수장의 건축 공정 및 급·배수 시설 공정에 따른 비용에 대하여 취득세를 납부할 수 있도록 취득세 납부 비용의 원가 반영 업무를 「조사설계 관련 법령 및 행정처리 실무 참고서」에 반영하시기 바랍니다.(개선)

한국농어촌공사 감사

[개선] 요구

제 목 배수장 준공 후 사후관리 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 FF지사

조 치 부 서 UUUU처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 FF지사(이하 “FF지사” 라 한다)는 [표 1]과 같이 배수장 2개소, 배수로 29조 등의 건축을 주요 공정으로 하는 “**지구 배수개선사업”을 시행하고 있다.

[표 1] FF지사 **지구 배수개선사업 개요

(단위: 천 원)

부서	사업명	총사업비	사업기간	구역면적 (수혜면적)	주요 공사
FF지사	**지구 배수개선사업	46,544,648	2019. 10. 01. ~2027.12.10.	1,266.3ha (684.3ha)	- 배수로 2조 - 배수로 29조, 배수문 11개소 등

자료: 부서 제출자료 및 전자문서 내용 재구성

2. 판단기준

「지방세법」 제2장 취득세 제6조(정의)에 따라 “건축물”은 건축물(이와 유사한 형태의 건축물 포함)과 토지에 정착하거나 지하 또는 다른 구조물에 설치하는 레저시설, 저장시설, 도크시설, 접안시설, 도관시설, 급수·배수시설, 에너지

공급시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설(이에 딸린 시설을 포함한다)로서 대통령령으로 정하는 것을 말하고,

같은 법 제20조(신고 및 납부)에 따르면 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날¹⁾부터 60일²⁾ 이내에 그 과세표준에 제11조(부동산 취득의 세율)부터 제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과)까지, 제13조의2(법인의 주택 취득 중 중과), 제13조의3(주택 수의 판단 범위), 제14조(조례에 따른 세율 조정) 및 제15조(세율의 특례)의 세율을 적용하여 산출한 세액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하고 납부하여야 하며,

같은 법 시행령 제20조(취득의 시기 등) 제6항에 따르면 건축물을 건축 또는 개수하여 취득하는 경우에는 사용승인서³⁾를 내주는 날(사용승인서를 내주기 전에 임시사용승인을 받은 경우에는 그 임시사용 승인일을 말하고, 사용승인서 또는 임시사용 승인서를 받을 수 없는 건축물의 경우에는 사실상 사용이 가능한 날을 말한다)과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 본다고 되어 있다.

따라서 ○○지역본부 FF지사는 배수장 등 건축물을 신축하여 취득 신고를 하고자 할 때 건축물 사용승인을 받은 날과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 하여 취득일로부터 60일 이내에 급수·배수시설의 공정까지 모두 포함하여 취득가액을 신고 후 취득세를 납부⁴⁾하여야 한다.

1) 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조 제1항에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역에 있는 토지를 취득하는 경우로서 같은 법 제11조에 따른 토지거래계약에 관한 허가를 받기 전에 거래대금을 완납한 경우에는 그 허가일이나 허가구역의 지정 해제일 또는 축소일을 말한다.

2) 무상취득(상속은 제외한다) 또는 증여자의 채무를 인수하는 부담부 증여로 인한 취득의 경우는 취득일이 속하는 달의 말일부터 3개월, 상속으로 인한 경우는 상속개시일이 속하는 달의 말일부터, 실종으로 인한 경우는 실종선고일이 속하는 달의 말일부터 각각 6개월(외국에 주소를 둔 상속인이 있는 경우에는 각각 9개월)

3) 「도시개발법」 제51조 제1항에 따른 준공검사 증명서, 「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제74조에 따른 준공인가증 및 그 밖에 건축 관계 법령에 따른 사용승인서에 준하는 서류를 포함한다.

4) 「지방세특례제한법」 제13조(한국농어촌공사의 농업 관련 사업에 대한 감면)에 따르면 2028. 12. 31.까지 한국농어촌공사가 「농어촌정비법」에 의하여 국가 또는 지방자치단체의 농업생산기반 정비계획에 따라 취득·소유하는 농업기반시설용 토지와 그 시설물에 대해서는 취득세의 100분의 50을 경감한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 FF지사는 “**지구 배수개선사업”을 시행하면서 배수장 2개소를 신축한바,

[표 2]와 같이 2025. 8. 1. **1배수장의 사용승인서⁵⁾를 교부받고, 2025. 8. 29. **2배수장의 사용승인서⁶⁾를 교부받았으므로 사용승인서를 받은 날로부터 60일 이내에 취득 신고 및 취득세 납부를 하여야 함에도 감사일 현재(2026. 3. 31.)까지 취득 신고 및 납부를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] FF지사 **1, 2배수장 건축 현황

(단위: m²)

부서	사업명	시설명	소재지	건축 면적	연면적	사용승인일
FF지사	**지구 배수개선사업	**1배수장	FF시 **동	81.9	81.9	2025. 08. 01.
		**2배수장	FF시 **동	81.9	81.9	2025. 08. 29.

자료: 부서 제출자료 및 전자문서 내용 재구성

그 결과 신축한 배수장의 취득 신고 및 취득세 납부 소홀에 따른 공사에 행정제재⁷⁾로 배수장의 원활한 가동에 지장이 있을 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

○○지역본부 FF지사는 배수장 신축 시 취득 신고 및 납부에 대한 업무 절차를 잘 알지 못함에 따른 업무 미흡이었다고 답변하면서, 감사 지적에 따라 20

5) FF시청 2020-주택과-신축신고-16호

6) FF시청 2020-주택과-신축신고-12호

7) 「지방세기본법」 제71조(지방세의 우선 징수)에 따라 지방자치단체의 징수금은 다른 공과금과 그 밖의 채권에 우선하고, 지방세의 체납은 「지방세기본법」 제55조(납부지연가산세)에 따른 가산세 부과 외에도 「지방세징수법」 제7조(관허사업의 제한)에 따라 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 사유 없이 납세자가 지방세를 체납하면 허가인가면허·등록 등의 신고·갱신 처리를 아니할 수 있으며, 허가 등을 받아 사업을 경영하는 자가 30만 원 이상의 체납액을 3회 이상 미납할 시 주무관청에 사업의 정지 또는 허가 등의 취소를 요구할 수 있다고 되어 있다. 뿐만 아니라 「지방세징수법」 제33조(압류)에 따라 납세자의 재산을 압류할 수 있고, 제71조(공매)에 따라 압류재산을 매각할 수 있다고 되어 있다.

26. 4. 2. 취득 신고 완료, 2026. 4. 9. FF시청에 취득세를 납부하였고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 개선 요구

사장(UUUU처장)은 「공사감독업무지침」 제46조(시설물의 인수·인계)에 따라 소관부서장이 양·배수장 등 건축물 취득과 관련한 공사(工事)가 준공되고 시설물 관리부서(부)에 시설물을 인계·인수하고자 할 때 신축된 양·배수장의 취득세 신고 및 납부(취득 가액 및 취득세 납부액 등)를 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여 인계·인수 요청할 수 있도록 지침을 보완하여 시행하시기 바랍니다.(개선)